Публичная оферта о продаже товаров и предоставлении доступа к онлайн-курсу

Редакция от 24 октября 2026 г., город Челябинск

Настоящий документ является публичной офертой (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ) двух самозанятых продавцов, которые предлагают свои товары через Telegram-бот @malimabibot:

Продавец	Что продаёт
Барышов Михаил Павлович, самозанятый, ИНН 745312244278	цифровые товары (наборы цветокоррекции LUT и иные файлы) и онлайн-курс «Shot on iPhone + Cut by MALIMABI»
Александров Даниил Константинович, самозанятый, ИНН 745114732883	товары, изготавливаемые по индивидуальному заказу (рукоятки для микрофонов и аналогичные изделия)

Договор по каждому Заказу заключается только между Покупателем и тем Продавцом, который продаёт соответствующий товар (далее в тексте — **Продавец**). Другой Продавец стороной этого договора не является и обязательств по нему не несёт. Продавец Заказа указывается в Боте перед оплатой и в чеке.

Договор считается заключённым с момента оплаты Заказа. Оплачивая Заказ, Покупатель полностью и безоговорочно принимает условия настоящей оферты.

Контакт для любых обращений к обоим Продавцам: mikhail.baryshov@gmail.com, а также поддержка в Боте (команда /help).

---

1. Термины

Бот — Telegram-бот @malimabibot (https://t.me/malimabibot), через который Продавцы размещают информацию о товарах и принимают заказы.

Покупатель — лицо, оформившее и оплатившее Заказ в Боте.

Товар — цифровой товар либо товар, изготавливаемый по индивидуальному заказу (раздел 3).

Курс — онлайн-курс «Shot on iPhone + Cut by MALIMABI»: видеоуроки и сопутствующие материалы, доступ к которым предоставляется в Приложении курса (раздел 7).

Раздел — самостоятельная часть Курса, оплачиваемая отдельно: «Shot on iPhone — съёмка» или «Cut by MALIMABI — монтаж».

Пакет — оба Раздела, приобретаемые одной оплатой.

Приложение курса — мини-приложение Telegram внутри Бота, в котором Покупателю открываются оплаченные Разделы.

Заказ — оформленное в Боте намерение Покупателя приобрести Товар или доступ к Курсу с указанными им параметрами.

Страница оплаты — страница платёжного сервиса, на которую Покупатель переходит из Бота для оплаты Заказа.

2. Предмет

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар либо предоставить доступ к Курсу, а Покупатель — принять и оплатить их на условиях настоящей оферты. Положения оферты о Товаре применяются к Курсу, если разделом 7 не установлено иное.

2.2. Актуальный перечень товаров, их описание, характеристики и цены размещаются в Боте. Цены указаны в рублях РФ. При оплате картой иностранного банка цена пересчитывается в доллары США по правилам п. 5.3.

2.3. НДС не облагается: оба Продавца применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.4. Если Покупателем выступает физическое лицо, приобретающее Товар для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, к отношениям Сторон применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Условия настоящей оферты не могут толковаться как ограничивающие права потребителя, установленные законом.

3. Виды товаров

3.1. Цифровые товары (Продавец — Барышов М. П.) — наборы цветокоррекции (LUT) и иные файлы. Передаются Покупателю в Боте после оплаты Заказа.

3.2. Товары, изготавливаемые по индивидуальному заказу (Продавец — Александров Д. К.) — рукоятки для микрофонов и аналогичные изделия, производимые методом 3D-печати по параметрам, которые Покупатель указывает при оформлении Заказа: модель микрофона, цвет, фактура поверхности, нанесение логотипа.

Такое изделие изготавливается под конкретного Покупателя и обладает **индивидуально-определёнными свойствами**: оно может быть использовано исключительно приобретающим его лицом и не может быть предложено другому покупателю.

3.3. Курс (Продавец — Барышов М. П.) — доступ к видеоурокам и материалам в Приложении курса. Условия — в разделе 7.

4. Оформление заказа

4.1. Покупатель выбирает Товар в Боте. Для товаров по индивидуальному заказу Покупатель отвечает на вопросы о параметрах изделия; ответы определяют характеристики изготавливаемого Товара.

4.2. Для доставки Покупатель указывает город, пункт выдачи заказов, фамилию, имя, отчество и номер телефона получателя.

4.3. Перед оплатой Бот показывает итоговую сумму (для товаров с доставкой — стоимость Товара и стоимость доставки) и Продавца Заказа.

4.4. Оплачивая Заказ, Покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящей офертой, проверил параметры изделия и данные получателя и согласен с ними.

4.5. Достоверность сообщённых сведений обеспечивает Покупатель. Если изделие изготовлено по ошибочно указанным им параметрам либо не доставлено из-за неверных данных получателя, повторное изготовление и повторная доставка оплачиваются Покупателем отдельно.

5. Оплата

5.1. **Цифровые товары и Курс** (Продавец — Барышов М. П.) оплачиваются:

- российской банковской картой или через Систему быстрых платежей — на Странице оплаты сервиса PayAnyWay (НКО «МОНЕТА» (ООО)), в рублях;
- картой иностранного банка — на Странице оплаты сервиса lava.top (LAVALANE LTD, Республика Кипр), в долларах США.

5.2. **Товары, изготавливаемые по индивидуальному заказу** (Продавец — Александров Д. К.), оплачиваются банковской картой (в том числе картой иностранного банка) или через Систему быстрых платежей на Странице оплаты сервиса Prodamus (ООО «Продамус»), в рублях.

5.3. **Цена в долларах США** при оплате картой иностранного банка рассчитывается от цены в рублях по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на день оплаты, с надбавкой 5 % на расходы по конвертации и международному платежу и округляется вверх до целого доллара, но составляет не менее 5 долларов США. Сумма в долларах и использованный курс показываются Покупателю до перехода на Страницу оплаты. Для оплаты через lava.top Покупатель указывает адрес электронной почты — его требует платёжный сервис.

5.4. Реквизиты карты вводятся Покупателем непосредственно на Странице оплаты платёжного сервиса, Продавцу не передаются и ему не доступны.

5.5. Заказ исполняется после поступления оплаты в полном объёме.

5.6. **Чек.** Каждый Продавец формирует чек в приложении «Мой налог» на свой доход в соответствии с законодательством о налоге на профессиональный доход и направляет его Покупателю через Бот, по электронной почте или через платёжный сервис. При оплате в долларах США доход в чеке указывается в рублях по курсу Банка России на день оплаты.

6. Изготовление и доставка

6.1. Срок изготовления товаров по индивидуальному заказу — **2–4 рабочих дня** с момента поступления оплаты, если в описании Товара не указано иное.

6.2. Доставка осуществляется службой СДЭК до пункта выдачи заказов, выбранного Покупателем в Боте. Срок доставки определяется службой доставки и зависит от региона; ориентировочный срок показывается при оформлении Заказа.

6.3. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам службы доставки и оплачивается Покупателем вместе с Товаром.

6.4. После передачи отправления в службу доставки Покупателю направляется трек-номер для отслеживания.

6.5. Обязанность Продавца передать Товар считается исполненной в момент передачи отправления службе доставки.

6.6. Товар выдаётся в пункте выдачи получателю, указанному в Заказе, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо кода получения.

6.7. Срок хранения отправления в пункте выдачи устанавливается службой доставки. Если Покупатель не получил Товар и отправление возвращено Продавцу, повторная отправка оплачивается Покупателем.

6.8. Цифровые товары передаются в Боте непосредственно после оплаты и доставке не подлежат.

7. Курс

7.1. Состав.

Раздел «Shot on iPhone — съёмка»: 5 видеоуроков (настройка Blackmagic Camera; оборудование и съёмка себя без команды; обзор линз; съёмка под LUT; авторские приёмы и движение камеры) и авторский набор цветокоррекции (LUT).

Раздел «Cut by MALIMABI — монтаж»: 7 видеоуроков по монтажу в Adobe Premiere Pro (старт и настройка проекта; монтаж под музыку и саунд-дизайн; нейросети для переходов и динамики; цвет и film look; работа с текстом; чёткость и мастер-экспорт; финальный рендер в Topaz), авторский LUT и приложение Playhead.

Пакет включает оба Раздела, LUT и Playhead.

Пакет VIP включает оба Раздела, LUT, Playhead и один личный созвон с автором Курса (п. 7.8). Личный разбор (п. 7.7) в Пакет VIP не входит — его заменяет созвон.

Перечень и описание уроков размещаются в Боте. Продавец вправе уточнять названия и порядок уроков, не уменьшая их количество и не меняя тематику Раздела.

7.2. Что не входит в Курс. Общий чат, сопровождение куратора, проверка домашних заданий, выдача сертификатов, а также последующие обновления и новые уроки, если Продавец не объявит иное.

7.3. Стоимость. Цены Разделов, Пакета и Пакета VIP указаны в Боте. Цена меняется по датам (по московскому времени): до 1 ноября 2026 г. (00:00) действуют цены предпродажи; с 1 по 7 ноября 2026 г. включительно — промежуточные цены, равные середине между ценой предпродажи и полной ценой; с 8 ноября 2026 г. — полные цены. Цена Пакета VIP от даты не зависит. Применяется цена, показанная в Боте в момент перехода к оплате.

Покупатель, оплативший один Раздел, может докупить второй по цене, равной действующей цене Пакета за вычетом суммы, уплаченной им за первый Раздел, но не выше действующей цены второго Раздела; ранее оплаченный доступ сохраняется. Покупатель Раздела или Пакета может перейти на Пакет VIP, доплатив разницу между ценой Пакета VIP и суммой, уже уплаченной им за Курс.

7.4. Старт. Доступ к урокам открывается **8 ноября 2026 г.** До этой даты в Приложении курса отображаются оплаченные Разделы без уроков. Об открытии Покупатель получает сообщение в Боте.

7.5. Перенос старта. Продавец вправе перенести дату открытия уроков, уведомив Покупателей в Боте не позднее даты старта и сообщив новую дату. Если уроки не открыты в течение **14 дней** после 8 ноября 2026 г., Покупатель вправе отказаться от Курса и получить уплаченную сумму **полностью**, направив заявление по адресу из раздела 13.

7.6. Доступ. Доступ предоставляется Telegram-аккаунту, с которого произведена оплата, без ограничения срока — на всё время работы Курса. О прекращении работы Курса Продавец уведомляет Покупателей в Боте не менее чем за 30 дней. Для просмотра нужны Telegram и подключение к интернету.

7.7. Личный разбор (бонус). Первые **10** Покупателей Пакета — по времени поступления оплаты, которое фиксирует Бот, — получают личный разбор одного своего видео от автора Курса.

Разбор — это видеозапись, которую автор Курса самостоятельно записывает по присланному видео (разбор съёмки, цвета и монтажа) и передаёт Покупателю в Боте. Разбор не проводится в формате созвона, видеоконференции или переписки в реальном времени.

Покупатель направляет ссылку на одно видео продолжительностью **не более 3 (трёх) минут** через раздел «Разбор» Приложения курса в течение 30 дней после старта Курса в порядке, сообщённом в Боте; разбор готовится в течение 14 дней после получения видео. Если видео не прислано в срок, право на разбор прекращается. Бонус не продаётся отдельно, не заменяется деньгами и не влияет на стоимость Пакета. Число оставшихся мест показывается в Боте.

7.8. Личный созвон (Пакет VIP).

Покупатель Пакета VIP получает один личный созвон с автором Курса продолжительностью до **1 (одного) часа** в формате видео- или аудиосвязи.

Время созвона Покупатель выбирает сам — до или после старта Курса — и согласует с Продавцом через Бот (кнопка «Договориться о созвоне» в Приложении курса), но созвон должен состояться **не позднее 2 (двух) месяцев с даты оплаты Пакета VIP**. Если созвон не проведён в этот срок по причинам, не зависящим от Продавца (Покупатель не обратился, не согласовал время или не пришёл на созвон), право на него прекращается и денежные средства за него не возвращаются. Если созвон не состоялся по вине Продавца, Продавец предлагает другое время в пределах срока, а при невозможности — возвращает стоимость созвона (п. 7.10.5).

Созвон не передаётся третьим лицам и не заменяется деньгами, кроме случая, указанного выше.

7.9. Правила использования.

7.9.1. Материалы Курса предназначены только для личного обучения Покупателя.

7.9.2. Запрещается передавать доступ к Приложению курса и Telegram-аккаунт третьим лицам, записывать, скачивать, копировать, публиковать и распространять уроки и материалы в любом виде, в том числе в составе складчин.

7.9.3. Для защиты материалов Продавец вправе отображать на видео идентификатор зрителя, ограничивать число одновременных просмотров с одного аккаунта и фиксировать факты выдачи доступа к урокам.

7.9.4. **Прекращение доступа.** При нарушении п. 7.9.2 Продавец вправе без предварительного уведомления приостановить или прекратить доступ Покупателя к Курсу. Уплаченная за Курс сумма в этом случае не возвращается в части, превышающей стоимость непросмотренных уроков, рассчитанную по п. 7.10.2.

7.9.5. **Неустойка.** За каждый случай нарушения п. 7.9.2 — передачу доступа к Приложению курса третьему лицу, а также публикацию, продажу, передачу или иное распространение урока или материала Курса (в том числе в составе складчин, в каналах, чатах, на сайтах и файлообменниках) — Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (штраф) в размере **300 000 (трёхсот тысяч) рублей**. Каждый распространённый урок или материал и каждый ресурс, где он размещён, считаются отдельным случаем.

7.9.6. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от обязанности прекратить нарушение и удалить размещённые материалы, а также от ответственности за нарушение исключительного права на уроки и материалы Курса, в том числе от выплаты правообладателю компенсации по ст. 1301 Гражданского кодекса РФ (от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый случай либо в двукратном размере стоимости права использования).

7.9.7. **Доказательства.** Стороны признают, что идентификатор зрителя, отображаемый на видео (п. 7.9.3), и данные Приложения курса о выдаче доступа и просмотрах являются достаточными доказательствами того, что распространённая запись получена с использованием доступа Покупателя, пока Покупатель не докажет иное.

7.9.8. Претензия о нарушении п. 7.9.2 направляется Покупателю в Бот и (если известен) по адресу электронной почты; срок ответа на претензию — 10 (десять) календарных дней. Подсудность споров определяется законодательством РФ.

7.10. Возврат за Курс.

7.10.1. **До открытия уроков** (до 8 ноября 2026 г. либо до перенесённой даты старта) Покупатель вправе отказаться от Курса и получить уплаченную сумму **полностью**.

7.10.2. **После открытия уроков** Покупатель вправе отказаться от Курса; возвращается часть уплаченной за Раздел суммы, пропорциональная числу уроков Раздела, которые Покупатель не просматривал. Просмотр урока фиксируется Приложением курса. Например, если в Разделе 5 уроков и просмотрено 2, возвращается 3/5 цены Раздела. LUT и Playhead, переданные Покупателю, входят в стоимость Раздела и отдельно не возвращаются.

7.10.3. При отказе от одного Раздела Пакета возврат считается от цены этого Раздела по отдельности, действовавшей в момент оплаты Пакета, но не больше суммы, уплаченной за Пакет.

7.10.4. С момента оформления возврата доступ к соответствующему Разделу прекращается, а место на личный разбор (если было) освобождается.

7.10.5. **Пакет VIP.** Стоимость созвона в составе Пакета VIP равна разнице между ценой Пакета VIP и полной ценой Пакета. Если созвон уже состоялся, эта часть не возвращается; за Разделы возврат считается по пп. 7.10.1–7.10.3 исходя из полной цены Пакета. Если созвон не состоялся, при отказе от Пакета VIP до открытия уроков сумма возвращается полностью.

7.10.6. Заявление о возврате направляется по адресу из раздела 13 или в поддержку Бота (команда /help). Деньги возвращаются в порядке п. 8.6 в срок не более 10 дней с момента получения заявления.

7.11. Playhead. Приложение Playhead (macOS, Windows) передаётся Покупателю Раздела «Cut by MALIMABI — монтаж» или Пакета (в том числе VIP) в виде ссылки на скачивание в Приложении курса. Покупатель вправе использовать Playhead в личных и коммерческих проектах; передача файла или ссылки третьим лицам, публикация и распространение запрещены (п. 9.2).

8. Возврат и обмен

8.1. Товары, изготовленные по индивидуальному заказу.

В соответствии с п. 4 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определённые свойства, если такой товар может быть использован исключительно приобретающим его лицом. **Возврат и обмен таких товаров надлежащего качества не производятся.**

8.2. Цифровые товары.

Возврат не производится после передачи файлов Покупателю (для Курса — п. 7.10): обязательство Продавца исполнено в полном объёме, а результат по своей природе не может быть возвращён.

8.3. Отказ до начала изготовления.

Если Покупатель отказывается от Заказа до начала изготовления изделия, уплаченная сумма возвращается за вычетом фактически понесённых Продавцом расходов, включая комиссию платёжного сервиса.

8.4. Товар ненадлежащего качества.

При обнаружении производственного дефекта Покупатель вправе в течение **14 дней** с момента получения Товара потребовать замены Товара или возврата уплаченной суммы. Обращение с описанием дефекта и фотографиями направляется на mikhail.baryshov@gmail.com и рассматривается в течение 10 дней.

Права потребителя при обнаружении недостатков по истечении указанного срока реализуются в порядке ст. 18–19 Закона РФ «О защите прав потребителей».

8.5. Что не является недостатком.

Не признаются недостатками особенности, обусловленные технологией аддитивного производства и не влияющие на функциональность изделия: видимая структура слоёв печати, незначительные отличия оттенка цвета от изображения на экране устройства Покупателя, а также повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации.

8.6. Порядок возврата денег. Деньги возвращает Продавец Заказа тем же способом, которым была произведена оплата, в срок не более 10 дней с момента принятия решения о возврате. При оплате в долларах США через lava.top возврат производится в долларах США в размере, пропорциональном возвращаемой части цены.

9. Права на цифровые товары и материалы Курса

9.1. Приобретая цифровой Товар, в том числе LUT из состава Курса, Покупатель получает право использовать полученные файлы в личных и коммерческих проектах без ограничения срока и территории.

9.2. Покупателю запрещается перепродажа файлов, передача их третьим лицам, публикация в открытом доступе и распространение в любом виде.

9.3. Исключительное право на видеоуроки и иные материалы Курса принадлежит их автору либо Продавцу. Покупатель получает право просмотра уроков в Приложении курса для личного обучения; иные способы использования не допускаются (п. 7.9).

9.4. Исключительное право на файлы, а также права на товарные знаки, наименования, логотипы и иные материалы, размещённые в Боте, принадлежат Продавцам либо используются ими на законном основании и не переходят к Покупателю.

10. Отзывы

10.1. После покупки Покупатель может оставить отзыв в Боте.

10.2. Текст отзыва может быть опубликован в Боте для других покупателей **без имени, имени пользователя и иных сведений, позволяющих установить Покупателя**. Продавец вправе не публиковать отзыв, а также удалять из публикуемого текста такие сведения и нецензурные выражения, не искажая смысла отзыва.

10.3. Покупатель может в любой момент попросить снять свой отзыв с публикации, написав в поддержку Бота или по адресу из раздела 13.

11. Ответственность

11.1. Продавец не несёт ответственности за задержки и сбои, вызванные действиями службы доставки, платёжного сервиса, мессенджера Telegram, а также за недоступность Бота по причинам, находящимся вне контроля Продавца.

11.2. Продавец не несёт ответственности, если Покупателю не понравились потребительские свойства Товара надлежащего качества.

11.3. Покупатель несёт ответственность за нарушение п. 7.9 и п. 9.2 настоящей оферты в соответствии с законодательством РФ.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, забастовками, сбоями энергоснабжения и связи, приведшими к нарушению работы информационных систем Сторон.

12.2. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в разумный срок.

13. Переписка и электронные документы

13.1. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте, равной силе документов на бумажном носителе. Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью.

13.2. Адрес электронной почты обоих Продавцов для обращений: mikhail.baryshov@gmail.com. Почтовый адрес Продавца Барышова М. П.: г. Челябинск, ул. Пермская, д. 58, кв. 100. Адресом Покупателя признаётся адрес электронной почты, указанный им при оплате Заказа, а также переписка в Боте.

13.3. Претензии, требования и уведомления направляются на указанные адреса и рассматриваются в течение 10 дней.

14. Персональные данные

14.1. Согласие на обработку персональных данных **не является частью настоящей оферты**. Покупатель даёт его в Боте отдельной отметкой на условиях отдельного документа «Согласие на обработку персональных данных».

14.2. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещённой отдельно и доступной по ссылке в Боте.

15. Заключительные положения

15.1. Продавцы вправе изменять условия настоящей оферты, каждый — в части своих товаров. К заключённому договору применяется редакция, действовавшая на момент оплаты Заказа. Актуальная редакция размещается по ссылке в Боте.

15.2. Споры разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.3. Во всём, что не урегулировано настоящей офертой, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Продавцы

Цифровые товары и онлайн-курс
Самозанятый Барышов Михаил Павлович
ИНН 745312244278
Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Пермская, д. 58, кв. 100
Электронная почта: mikhail.baryshov@gmail.com

Товары, изготавливаемые по индивидуальному заказу
Самозанятый Александров Даниил Константинович
ИНН 745114732883
Электронная почта: mikhail.baryshov@gmail.com